

LEY 27.742 – REFORMAS A LA NORMATIVA LABORAL

La ley 27.742, conocida públicamente como “Ley Bases”, fue sancionada en junio del corriente año por el Congreso de la Nación.

La ley tiene un Título V denominado “Modernización Laboral”, en el cual a través de 15 artículos se han introducido reformas sumamente importantes en materia de contrato individual de trabajo.

Algunas de esas reformas han entrado en vigencia al día siguiente de la publicación de la ley (09/07/2024), en tantos que otros puntos se encuentran a la espera de la reglamentación que debe dictar el Poder Ejecutivo Nacional.

Debido a que esta novedad jurídica se ha producido poco tiempo antes del inicio de la cursada, la reforma no se encuentra aún incorporada al material obligatorio de esta unidad.

Seguidamente, una síntesis de los puntos relevantes del nuevo régimen.

PRESUNCION DE EXISTENCIA DE CONTRATO DE TRABAJO – ART. 23 DE LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO

El primer párrafo de este artículo -artículo que en su texto anterior está volcado en el material de la Unidad II- se mantiene sin modificaciones.

Lo que ha experimentado una modificación sustancial es el segundo párrafo de la norma.

Anteriormente, establecía que la presunción de existencia de contrato de trabajo regía también en los casos en que se utilizaran figuras no laborales para

caracterizar el contrato, si las circunstancias no indicaban que efectivamente se estaba ante un independiente. Ese párrafo estaba dirigido a combatir el fraude laboral; es decir, la contratación de verdaderos empleados en forma encubierta, mediante el recurso de darles la apariencia de autónomos o de trabajadores por cuenta propia.

Pues bien, el nuevo segundo párrafo del art. 23 expresa ahora:

La presunción contenida en el presente artículo no será de aplicación cuando la relación se trate de contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficios y se emitan los recibos o facturas correspondientes a dichas formas de contratación o el pago se realice conforme los sistemas bancarios determinados por la reglamentación correspondiente. Dicha ausencia de presunción se extenderá a todos los efectos, inclusive a la seguridad social.

De esta manera, con la nueva redacción del artículo, aquellos empleados que no resulten registrados y cuya prestación se documente con la emisión de facturas por “servicios” y/o mediante aparentes contratos civiles de obras o servicios, deberán producir una prueba mucho más exhaustiva en juicio en caso de que pretendan que se los reconozca como verdadero personal bajo dependencia. Y por supuesto, tales trabajadores se verán privados de derechos que la legislación laboral reconoce.

OTROS PUNTOS OBJETO DE REFORMA

*Extensión del período de prueba a 6 (seis) meses, con posibilidad de una extensión hasta 8 (ocho) meses o 1 (un) año por convención colectiva de trabajo.

*Posibilidad de reducir la licencia por maternidad previa al parto a 10 días, acumulando la licencia no utilizada en el período post parto.

*Posibilidad de sustituir el sistema indemnizatorio por despido incausado (las tradicionales indemnizaciones por despido arbitrario), por un sistema de fondo de cese laboral.

*Introducción del régimen de trabajadores independientes con colaboradores

*La configuración como injuria grave y justa causa de despido del hecho de que el empleado participe de bloqueos o tomas de establecimiento como medidas de acción sindical.

*Eliminación de agravamientos indemnizatorios por clandestinidad (trabajo en negro) e incumplimientos laborales del empleador